

**AZMIR BIN ZAINAL ABIDIN DAN SEORANG PEMOHON LAGI
LWN.**

CHE ZALIHA SHAHRUM BINTI TAIB DAN 5 RESPONDEN YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 14 Disember 2021 bersamaan 9 Jamadil Awwal 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-041-0116-2021]

[Permohonan Interlokutori untuk Perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Azaine & Fakhrul
(Tuan Fakhrul Azman bin Abu Hasan)

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlokutori untuk mendapatkan satu perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon memohon agar Notis Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa untuk menyerahkan/menyampaikan Notis Rayuan bertarikh 3/5/2021 serta

Wakalah Peguam Syarie (Selepas ini akan dirujuk sebagai ‘Dokumen-dokumen tersebut’) dilaksanakan penyampaiannya kepada Responden keenam (6) melalui penyampaian ganti secara tampalan di pondok keselamatan tempat kediaman terakhir Responden di alamat Kolej Islam Sultan Alam Shah, Jalan Kota Raja, 41960 Klang, Selangor Darul Ehsan dan juga dibuat secara iklan di akhbar tempatan.

[3] Alasan permohonan pemohon adalah kerana dokumen-dokumen tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden keenam (6) sebagaimana dibuktikan melalui affidavit yang diikrarkan oleh Pekerja dari Firma Guaman Peguam Syarie Pemohon pada 15/4/2021 (Eksibit FA-1). Dalam affidavit tersebut, pekerja Firma Guaman daripada Tetuan Azaine & Fakhrul telah pergi ke alamat terakhir Responden keenam (6) pada 5/4/2021, bagi tujuan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut namun gagal kerana dimaklumkan oleh seorang pekerja di sana bahawa Responden keenam (6) sudah tidak lagi bekerja dan tinggal di alamat tersebut.

[4] Selain daripada itu di dalam affidavit tersebut juga, kami dapati bahawa Responden ke enam (6) tidak pernah hadir dalam setiap prosiding kes Tuntuan Harta Sepencarian melalui Saman No.: 10200-017-0645-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang mana Responden keenam juga turut menjadi pihak-pihak dalam prosiding kes tersebut.

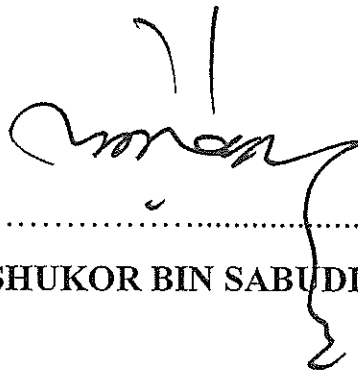
[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

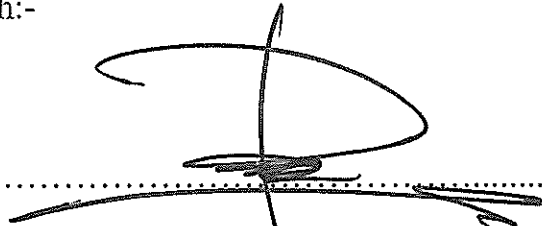
1. Permohonan Pemohon diluluskan; dan
2. Pemohon dibenarkan untuk menyerahkan/menyampaikan Notis Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa dalam Kes No. 10000-077-0103-2021 dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah melalui penyampaian ganti secara tampalan di alamat terakhir Responden keenam dan secara iklan berdasarkan peruntukan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

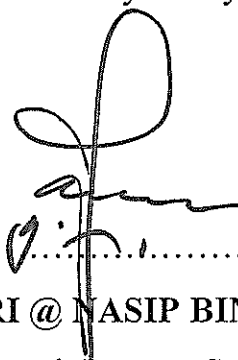


.....

2. YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor